

시정·경고·주의요구

1. 제 목 : 임금피크제 검토·안내 및 명령 부적정
2. 관계기관 : ●●●●실, ◎◎·◇◇·◆◆·○○·□□보훈병원, ♣♣원
3. 내 용

가. 업무개요

정부에서는 고임금 근로자의 임금을 절약하고 그 재원을 신규채용에 활용함으로써 청년들에게 고용기회를 부여하기 위하여 2016년부터 임금피크제 도입을 전 공공기관에 권고하였고, 우리 공단도 2015년 임금피크제 제도 도입 검토 후 2016.01.01.부터 도입하여 [표 1]과 같이 대상자를 명령하였습니다.

[표 1] 임금피크제 대상 인원

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	합 계
대상인원	113명	63명	65명	51명	292명

나. 임금피크제 대상자 검토 및 안내 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

우리 공단은 기획재정부의 ‘공공기관 임금피크제 권고안’ 확정(‘15.05.07)에 따라 임금피크제 도입 실무 TF팀을 구성하고(‘15.06.04.) 임금피크제 운영방안에 대해서 검토하였으며, 기획재정부의 권고안에서 적용대상은 전 직원을 대상으로 도입하나 급여수준이 매우 낮은 경우(최저임금의 150%수준 이하) 등은 제외 가능하다고 하였습니다.

따라서 ㉠㉠㉠부 및 TF팀에서는 직원의 나이별 인원과 권고안에서 말하는 “급여수준”의 기준을 설정하고 최저임금 150%수준에 따른 제외 대상 인원을 기초자료로 산출하여, 임금피크제의 적용기간, 적용률, 별도정원 신규채용 인원 등을 종합적으로 검토하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ㉡㉡㉡㉡부에서는 TF팀이 구성되기 전에 사전보고용으로 작성 한 ‘임금피크제 운영방안(실무TF팀)’이라는 제목의 비공식문서에서, 최저임금 150% 이하인 직종으로 적용대상에 ‘일반기능직 9호봉 이하’를 적어놓고, 1956년 ~ 60년생 직원 중 일반기능직 9호봉이하 직원의 존재여부 확인 없이 ‘기본급이 최저임금으로 운영 중인 요양보호사와 폐지 예정인 생산기능직을 제외하고 전 직종 대상 도입’한다고 결론지었습니다.

그 이후에도 TF팀 및 ㉡㉡㉡㉡부에서는 임금피크제 제외 대상에 대한 추가 검토 및 확인 없이 요양보호사만으로 단정 짓고, 기획재정부 별도정원 요청 문서에도 의사직과 요양보호사 인원만 제외하고 기능직 제외 없이 별도 정원 44명을 신청하였으며, ‘임금피크제 도입계획 현장 설명회 추진’(㉡㉡-1382, ‘15.08.05.)을 통해 전 직원 대상이고 제외대상으로 요양보호사만 안내하였습니다.

㉡㉡㉡㉡부에서는 위와 같이 요양보호사만을 제외하는 것으로 설계하고 안내하였다면, 규정에도 요양보호사를 제외하는 것으로 제정하였어야 하나, 「임금피크제 운용 시행세칙」을 제정하면서, ‘요양보호사 제외’가 아닌 ‘기본급 최저임금 150% 이하 직원’이라고 정하여 기존의 안내와 다르게 일반기능직 9호봉 이하도 제외대상에 포함되게 하였으며, 이 부분에 대해서 소속기구에서 유의해서 볼 수 있게 안내하는 등의 노력도 없었습니다.

그 결과, 타부서 및 소속기구에서 임금피크제 제외 대상은 요양보호사만이라고 생각하게 하였고, 일반기능직 9호봉 이하 직원 제외 없이 임금피크제 대상 직원을 확정하여 신규 채용 진행 및 임금피크제 명령, 임금 삭감 등을 진행하였습니다.

다. 임금피크제 대상자 인사명령 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

2015.12.30.에 제정 된 공단 「임금피크제 운용 시행세칙」(이하 세칙이라 한다) 제3조(대상)에 따르면 임금피크제의 적용은 정년도래 시점 2년 전인 전 직원을

대상으로 하고, 전문의, 임원 및 별정직 직원, 기본급 최저임금 150% 이하 직원이라고 정하였으며, 2018.12.31. 개정 후에는 임금피크제 적용 직전 보수수준을 기준으로 최저임금 150% 이하인 직원이라고 하였습니다.

한편 고용노동부에서 발표한 최저임금과 이에 따른 최저임금의 150%는 [표 2]와 같으며 공단 「보수규정」 제3조(용어의 정의)에서 기본급이라 함은 본봉과 직무급을 말하고, 2016.12.20.개정 후에는 기본급이라 함은 본봉과 직무급의 라등급 금액을 말한다고 정의하였습니다.

[표 2] 최저임금 및 최저임금 산입항목

(단위 : 원)

구분	최저임금			최저임금 산입항목
	시급	월급	150%	
2015년	5,580	1,166,220	1,749,330	· 본봉, 직무급, 직무급 가산지급액 기술수당, 장기근속수당
2016년	6,030	1,150,270	1,890,405	
2017년	6,470	1,352,230	2,028,345	
2018년	7,530	1,573,770	2,360,655	
2019년	8,350	1,745,150	2,617,725	· 본봉, 직무급, 직무급 가산지급액 기술수당, 장기근속수당 · 상여금 및 복리후생비 산입비율

따라서 ○○보훈병원 등 공단 소속기구에서는 세척 제정에 따라 임금피크제 명령 시, 세척 개정 전인 2018년 명령까지는 기본급과, 2019년에는 최저임금 산입항목과 비교하여 최저임금 150%이하이면 임금피크제 대상에서 제외하여야 합니다.

또한 세척이 2015.12.30.제정으로 늦게 시달되었다고 하여도 세척이 공포되면 세척을 준용하여 인사명령에 대한 정정을 하고, 〰〰〰〰부 및 인재경영부에 기존의 설명과 다른 사항이 발생되었음을 알려서 세척 개정 및 별도정원 등이 재검토될 수 있게 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2016.01.01.부터 현재까지 임금피크제 대상자를 확인한 결과, 각 소속 기구에서는 기존의 ㉠㉠㉠부 및 인재경영부에서 시달 된 문서2)만을 생각하고 신규 제정 된 세칙에 따른 제외대상 검토를 하지 않았고, 이에 따라 [붙임 1]과 같이 직원의 기본급(19년 이후는 최저임금 산입항목 합)이 최저임금 150%이하로 임금 피크제 대상에서 제외되어야 할 직원을 제외하지 않고 임금피크제 명령을 시행 하였습니다.

또한 ㉠㉠㉠부에서는 2018.06월에 ○○보훈병원에서 [표 3]의 CC1과 같이 기본급은 최저임금 150%이하이나, 최저임금 산입항목인 직급대우수당과 장기근속수당을 합한 급여가 최저임금 150%를 초과한 경우에 대해서 유선 질의하자, 세칙에 “기본급”이라고 되어 있음에도 담당자가 임의로 세칙의 “기본급”은 최저 임금 산입항목이라고 유권 해석하여 임금피크제 명령을 해도 된다고 답변하였고 ○○보훈병원에서는 본사의 답변에 따라 잘못된 임금피크제 명령을 시행하였습니다.

[표 3] CC1 직원의 최저임금 산입항목

(단위 : 원)

소속기구	발령일	사원번호	성명	최저임금 산입항목				최저임금 150%
				기본급	직급대우	장기근속	합계	
○○병원	2018-07-01	000000	CC1	#,###,###	###,###	###,###	#,###,###	#,###,###

라. 급여 및 퇴직급여 지급 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「임금피크제 운용 시행세칙」 제9조(보수)에 따르면 임금피크제 대상자의 보수는 임금피크제 적용 직전 1년간 지급한 총 급여 중 경영평가성과급 및 일부수당을 제외한 임금을 기준으로 매월 기준급여의 75%의 비율 곱하여 지급 한다고 하였습니다.

2) 임금피크제 관련 별도정원에 대한 신규채용 계획(인재개발-3246, '15.11.24.)을 통해 기능직이 제외되지 않은 별도 정원 44명 인력에 대한 신규채용을 시달하였음.

또한 같은 세칙 제10조(퇴직급여)에서는 임금피크제 대상자의 퇴직금은 임금피크제 적용 직전에 중간정산 하고 이후 매년 정산함을 원칙으로 하며, 중간정산을 하지 않은 확정급여형 퇴직연금제도(이하 DB라 한다)에 가입직원은 임금피크제 적용시점 직전에 확정기여형 퇴직연금제도(이하 DC라 한다)로 전환한다고 하였습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 “다”항과 같이 임금피크제 제외 대상자가 잘못된 임금피크제 명령으로 인하여 급여가 기준급여의 75%수준으로 저하되고, 퇴직급여 또한 DB 정산 및 DC 전환으로 [붙임 1]과 같이 금전적 손실이 발생되어 급여 ###,###천 원, 퇴직급여 #,###천 원 등 총 ###,###천 원³⁾의 금액을 직원들에게 보전하여야 하며, 재직 중인 직원의 DB에서 DC로 전환된 DB정산금액 ##,###천 원을 다시 DC에서 DB로 전환하여야 합니다.

마. 세대간 상생고용 지원금 수급 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

「고용보험법 시행령」 제17조(고용창출에 대한 지원)에 따르면 고용노동부장관은 임금피크제, 임금을 감액하는 제도, 근로시간 단축 제도의 도입 또는 그 밖의 임금체계 개편 등을 통하여 15세 이상 34세 이하의 청년 실업자를 고용하는 경우 사업주에게 임금의 일부를 지원할 수 있다고 정하고 있으며, 「세대간 상생고용 지원사업 시행지침」에 따르면 공공기관의 경우 신규채용 청년 1인당 2년 동안 최대 1,080만 원을 지원받을 수 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

이에 따라 우리공단에서는 2016년 임금피크제 대상자부터 세대간 상생고용 지원금을 신청하여 받고 있으나, [표 4]의 임금피크제 대상자 CC2는 “다”항과 같이 임금피크제 제외 대상자이나 잘못 명령된 경우로 “라”항과 같이 급여를 보전해 줄 경우 지급원 신청 요건이 성립되지 않아서, 고용노동부에 지원금 반납이 필요합니다.

3) 시정이 완료된 □□보훈병원(남훈연 및 이금자)는 제외 함

[표 4] 임금피크제외 대상자 중 상생고용 지원금 수령 내역

(단위 : 원)

소속기구	임금피크제 대상자				신규채용자				지원금 수령액
	발령일	사원번호	성명	직종	채용일	사원번호	성명	직종	
◇◇병원	2016.01.01	000000	CC2	-	2016.02.01	000000	CC3	-	##,###,###

바. 임금피크제 지원금 수급 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

「고용보험법 시행령」 제28조의2(정년을 60세 이상으로 정한 사업 또는 사업장에서의 임금 감액에 따른 지원금)제1항에 따르면 고용노동부장관은 정년을 60세 이상으로 정한 사업 또는 사업장에서 55세 이후부터 임금을 감액하는 제도를 시행하는 경우 임금이 감소한 해당 근로자에게 임금을 감액하는 제도가 적용되는 날부터 2018년 12월 31일까지 지원금을 지급한다고 하였습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

이에 따라 우리공단에서도 임금피크제 도입 후 ‘임금피크제 정부지원금 제도 안내’(冊冊-223, ‘16.02.02.)를 통하여 소속기구에서 임금피크제 대상자의 임금보전이 조속히 이루어질 수 있도록 신청할 것을 안내하였고, 소속기구에서 대신 신청하여 [붙임 1]과 같이 임금피크제 지원금을 ##,###천 원4)을 직원이 받았습니다.

그러나 공단에서 “다”항과 같이 임금피크제 제외 대상자이나 잘못 명령된 대상자에게 “라”항과 같이 급여를 보전해 줄 경우 지급원 신청 요건이 성립되지 않아서, 고용노동부에 지원금 반납이 필요합니다.

4. 관계기관 의견

“가”항과 관련하여 CC3은 실무담당자로서 작성한 비공식 보고서는 임금피크제가 공단에 어떻게 적용이 되는지를 작성한 보고서이고, 그 이후 노·사간 교섭에 따른 합의를 하여 구체적인 대상자를 명확히 했어야 했다고 주장하고 있으

4) 시정이 완료된 □□보훈병원(남홍연 및 이금자)는 제외 함

나, 임금피크제 운영의 첫 단계인 기획재정부에 별도정원 승인 요청 문서를 본인
이 작성하였으며, 그 문서에서도 요양보호사만을 제외하였기에 CC3의 주장은
설득력이 부족하며, 설사 노·사간 교섭 시 구체적인 대상자를 명확히 했어야 한
다고 생각했다면 다음 담당자인 CC4에게 그 내용을 인계했어야 합니다.

그 외 ㉠㉠㉠㉠부 및 타소속기구에서는 감사결과를 수용하며 임금피크제 잘
못된 명령을 시정하는 등 후속조치를 잘 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- “마”항과 관련하여 고용노동부로부터 수급 받은 세대간 상생지원금
##,###천 원을 조속히 반납하시기 바랍니다.(시정)
- “나,다”항과 관련하여 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게
「경고」,「주의」조치하시기 바랍니다.(경고,주의)

○ ㉠㉠·㉡㉡·㉢㉢·대구·㉣㉣보훈병원장, ㉤㉤원장은

- 임금피크제 제외 대상자이나 제외하지 못하고 명령한 임금피크제 명령을
정정하시고,(시정)
- “라”항과 관련하여 잘못된 임금피크제 명령으로 삭감된 급여 ###,###,###원
과 퇴직직원의 퇴직급여 #,###,###원을 직원에게 보전하여 주시고, 재직 중
인 직원의 DC로 전환 된 DB 정산금액 ##,###,###원을 다시 DB금액으로
전환하여 주시기 바라며,(시정)
- “바”항과 관련하여 직원이 급여 삭감으로 인하여 고용노동부 수급 받은 임금
피크제 지원금 ##,###,###원을 반납하시기 바라며,(시정)
- “나”항과 관련하여 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게
「경고」조치하시기 바랍니다.(경고)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
●●●●● 실	-	C C 3	■■■■■■과장	'12.07.18. ~ '15.06.30.	◆◆보훈병원	주의
○○보훈병원			▣ ▣ 과 장	'15.07.01. ~ '18.06.30.		
●●●●● 실	-	C C 4	■■■■■■과장	'15.07.01. ~ '16.07.01.	◇◇보훈병원	주의
●●●●● 실	-	C C 5	目 目 담 당	'15.02.16. ~ 현 재	좌 동	경고
○○보훈병원	-	C C 6	▣ ▣ 담 당	'14.02.10. ~ '18.12.31.	ㄹㄹ보훈요양원	경고
◇◇보훈병원	-	C C 7	▣ ▣ 과 장	'15.07.01. ~ '18.06.30.	○○보훈병원	주의
◆◆보훈병원	-	C C 8	▣ ▣ 과 장	'17.07.20. ~ '19.06.30.	■■■■■■■■■■ 실	주의
◆◆보훈병원	-	C C 9	▣ ▣ 담 당	'16.07.01. ~ '18.12.31.	◇◇보훈병원	경고
◆◆보훈병원	-	C C 1 0	▣ ▣ 담 당	'18.02.08. ~ '19.07.01.	좌 동	경고
□□보훈병원	-	C C 1 1	▣ ▣ 과 장	'16.01.01. ~ '16.06.30.	ㄹ ㄹ 원	주의
□□보훈병원	-	C C 1 2	▣ ▣ 과 장	'16.07.01. ~ '18.06.30.	좌 동	주의
□□보훈병원	-	C C 1 3	▣ ▣ 담 당	'14.02.17. ~ '16.06.30.	□□보훈요양원	경고
□□보훈병원	-	C C 1 4	▣ ▣ 담 당	'16.10.14. ~ 현 재	□□보훈병원	경고
ㄹ ㄹ 원		C C 1 5	△ △ 과 장	'15.07.01. ~ '17.07.20.	○○보훈병원	주의

[붙임 1] 임금피크제 제외대상자 급여 등 내역

소속기구	발령일	사원번호	성명	전 월 기본급	최저임금 150%	급여			퇴직급여				상생고용 지원금 (기관수령)	임금피크제 지원금 (개인수령)
						임피제①	제외시②	차액③ (a-b)	DB정산 ④	DC정산 ⑤	제외시 ⑥	차액 ④+⑤-⑥		
○○병원	2016-01-01	000000	CC16	#,###,###	#,###,###	##,###,###	##,###,###	-#,###,###	##,###,###	#,###,###	##,###,###	-###,###	0	#,###,###
○○병원		000000	CC17	#,###,###		##,###,###	##,###,###	-#,###,###	##,###,###	#,###,###	##,###,###	-###,###	0	#,###,###
◇◇병원		000000	CC2	#,###,###		##,###,###	##,###,###	-##,###,###	##,###,###	#,###,###	##,###,###	-#,###,###	##,###,###	#,###,###
♀♀원		000000	CC18	#,###,###		##,###,###	##,###,###	-#,###,###	##,###,###	#,###,###	##,###,###	-#,###,###	0	#,###,###
○○병원	2016-07-01	000000	CC19	#,###,###	#,###,###	##,###,###	##,###,###	-##,###,###	##,###,###	#,###,###	##,###,###	-#,###,###	0	#,###,###
□□병원		000000	CC20*	#,###,###		##,###,###	##,###,###	-##,###,###	##,###,###	#,###,###	##,###,###	-#,###,###	0	#,###,###
○○병원	2017-07-01	000000	CC21	#,###,###	#,###,###	##,###,###	##,###,###	-##,###,###	##,###,###	#,###,###	##,###,###	-#,###,###	0	#,###,###
◆◆병원	2018-01-01	000000	CC22	#,###,###		##,###,###	##,###,###	-##,###,###	##,###,###	0	0	0	0	#,###,###
□□병원		000000	CC23*	#,###,###		##,###,###	##,###,###	-##,###,###	##,###,###	0	0	0	0	
대구병원	2018-07-01	000000	CC1	#,###,###	#,###,###	##,###,###	##,###,###	-##,###,###	##,###,###	0	0	0	0	0
광주병원	2019-07-01	000000	CC24	#,###,###	#,###,###	##,###,###	##,###,###	-#,###,###	##,###,###	0	0	0	0	0
합 계						0	0	0	0	0	0	-###,###	##,###,###	0
시정완료 된 □□보훈병원 제외 시						###,###,###	###,###,###	-###,###,###	###,###,###	##,###,###	###,###,###	-###,###	##,###,###	##,###,###

*CC20연 및 CC23(□□보훈병원)는 자체 시정완료

- ① 임금피크제 지급급여(25% 삭감 된 금액)로 퇴직자는 지급급여 전액, 재직자는 '19.10월 지급급여까지
- ② 임금피크제 제외 시 급여 - 퇴직자는 지급급여 전액, 재직자는 '19.10월 지급급여까지
- ④ 임금피크제 진입 시 퇴직급여(DB) 정산 금액
- ⑤ 임금피크제 근무기간에 따른 퇴직급여(DC금액)
- ⑥ 임금피크제 제외 시 퇴직금 - 퇴직자만 기입하고, 재직자는 미지급하였으므로 제외